

1500177-02.2022.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como a droga estava embalada, características típicas do tráfico em larga escala, não se podendo, ainda, ignorar a dinâmica relatada pelos guardas civis, que avistaram conduta típica da comercialização de drogas, com troca de objetos e fuga do ocupante da motocicleta ao visualizar a viatura. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500177-02.2022.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500177-02.2022.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUAN GONCALVES RODRIGUES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Kauan Gonçalves Rodrigues foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta das 18h50min, na Praça "Augusto Rodrigues de Mello", nesta cidade e comarca de Mogi Guaçu, agindo com dolo determinado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tinha em depósito e guardava, para fins de narcotráfico/entrega a consumo de terceiros, 104 (cento e quatro) embalagens plásticas, contendo o total de 21,90 gramas da droga cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil (conforme Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e alterações posteriores).

O acusado foi notificado (fls.117), apresentou defesa prévia (fls. 115/116 e 130) e a denúncia foi recebida pela decisão de fls. 132/133.

O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal e condenação do acusado nos termos descritos pela denúncia.

A defesa requer a benesses quanto à pena aplicável.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e

apreensão (fls. 09/10); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 11/12); pelo laudo pericial do local (fls. 71/75); pelo laudo pericial toxicológico (fls. 68/70) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O guarda municipal Luís Carlos Pereira disse que estava em patrulhamento pelo local dos fatos e avistou o acusado entregando algo ao condutor de uma motocicleta, que, ao avistar a aproximação da guarnição policial, deixou rapidamente o local. Disse que não foi possível identificar o condutor da motocicleta. Disse que o acusado estava de costas e não viu a viatura se aproximando, o que possibilitou a abordagem, acrescentando que ele estava agachado junto a uma moita e nela localizaram sete tubetes de cocaína. Ao ser questionado, o acusado confessou que estava no local vendendo drogas e que tinha acabado de vender dois tubetes para o motociclista, tendo recebido vinte reais. Em diligências pela praça, seu colega encontrou uma sacola plástica contendo 97 tubetes com as mesmas características daqueles encontrados na posse do acusado.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo guarda municipal Maicon André Souza de Abreu Fernandes, confirmando que foi quem localizou as 97 porções de cocaína no playground e que o acusado negou fosse o proprietário delas.

O acusado Kauan Gonçalves Rodrigues disse que todas as porções apreendidas lhe pertenciam. Afirma que vendia droga há uma semana para sustentar seu vício e recebia cem reais por dia.

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como a droga estava embalada, características típicas do tráfico em larga escala, não se podendo, ainda, ignorar a dinâmica relatada pelos guardas civis, que avistaram conduta típica da comercialização de drogas, com troca de objetos e fuga do ocupante da motocicleta ao visualizar a viatura.

Se isso não bastasse, o acusado confessou espontaneamente que realizava a comercialização de drogas há uma semana no local e que todo o entorpecente apreendido lhe pertencia, recebendo cem reais para tanto.

No mais, é inegável que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado guardava quantidade expressiva de droga acondicionada de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

“O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663).

“Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Nem se diga que o acusado praticava o tráfico de drogas para sustentar seu vício, pois não há prova nenhuma que indique tratar-se de usuário contumaz, apenas a sua alegação.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, entendo que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, pois a quantidade apreendida é significativa, tratando-se de mais de cem invólucros de cocaína, de modo que fixo a pena privativa de liberdade acima do patamar mínimo, isto é, em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Em segunda fase, ausentes agravantes, mas presentes as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, tornando a pena ao mínimo legal.

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial (fls. 71/74) revela que os fatos ocorreram em praça pública e, ainda, que nas imediações existem centro esportivo e

estabelecimento de ensino, o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas devido ao maior fluxo de pessoas.

Aliás, a lei não exige que aqueles sejam os locais especialmente visados pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:

A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas “Zumira” e “Rubens Leme Asprino” (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal) Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que “(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias.” (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Por estes fundamentos, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa.

Ainda em terceira fase, não incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, porque o acusado ostenta, apenas no ano de 2021, sete ocorrências registradas perante o juízo da infância e juventude (fls. 27), sendo que a última delas foi lavrada aproximadamente 60 dias antes de completar a maioridade penal.

Tal não bastasse, quinze dias após completar a maioridade penal, o acusado foi preso em flagrante delito pela prática do crime de receptação (autos n. 1505913-35 - fl. 26), tendo sido beneficiado com a liberdade provisória naquele.

Ocorre que, menos de noventa dias após ser beneficiado com a liberdade provisória nos autos n. 1505913-35, o acusado foi preso em flagrante delito pelo fato aqui apurado, contexto que não deixa dúvida de que é dedicado a atividades criminosas e não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, que é destinado ao iniciante em prática delitiva, e não a quem faz dela seu meio de vida. Nem se diga que os antecedentes infracionais não podem ser utilizados para impedir a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, pois esse não é o entendimento da jurisprudência sobre o tema. A esse respeito:

Ainda nessa etapa, no meu ponto de vista, realmente não é caso de se aplicar o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas ao apelante, já que compartilho do entendimento do Juiz sentenciante no sentido de que ficou demonstrado que ele se dedicava a atividades criminosas, em razão de ter admitido que vendia drogas há uma semana, além de já possuir um registro por ato infracional perpetrado quando adolescente, equiparado ao tráfico (TJSP, Autos n. 007605-85.2017, Relator Des. Nelson Fonseca Júnior, 10ª Câmara de Direito Criminal, julgado aos 23/8/2018).

“[a] existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do §4º do art.

33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais" (STJ, AgRg no REsp nº 1.560.667- SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. em 17.10.2017, DJe 23.10.2017).

Como já dito, ostentando envolvimento em atividades criminosas, o agente não faz jus ao benefício destinado a iniciantes na seara delitiva, razão pela qual fica afastada a aplicação da minorante mencionada.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, na medida em que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao agente (art. 33, § 3º, do Código Penal).

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Por estas razões, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Kauan Gonçalves Rodrigues à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando-se que foi beneficiado com a liberdade provisória noventa dias antes do fato aqui apurado e, apesar disso, tornou a se envolver com o tráfico de drogas, guardando quantidade expressiva de droga de grande potencial deletério, o que indica que sua liberdade configura risco concreto à ordem pública. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Decreto o perdimento do numerário apreendido, pois consequência lógica da condenação imposta e porque não comprovada sua origem lícita.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 10 de junho de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA